

ZAFRI ZAKI BIN AHMAD

lwn

RASYIDAH BINTI ABDUL RAHMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mukhyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), YA Tuan Hj Saarani bin Ismail (Panel), YA Prof Adjung Dato' Dr Mohd Na'im bin Mokhtar (Panel), pada 12hb September 2018]

Kes mal (Semakan) No. 10000-003-0003-2018.

[*Dalam Perkara kes mal yang disemak 10400-077-0661-2017*]

[Dalam perkara seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003]

Peguan Pemohon: Muhammad Khairi bin Abdullah daripada Tetuan Abdullah Halim & Associates.

Peguan Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Pemohon dalam kes ini memfailkan permohonan Semakan terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 5/12/2017 dalam kes mal no. 10400-077-0661-2017. Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu perintah iaitu:

- (1) Mahkamah meluluskan permohonan Semakan Pemohon dan mengenepikan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam;

- (2) Mahkamah memerintahkan permohonan Pemohon bagi kes kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa kes Mal no 10400-054-0540-2017 diluluskan;
- (3) Pemohon dibenarkan memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh hari ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[2] Dalam mana-mana kes Semakan, kami akan merujuk kepada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk "*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*," yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak. Kami juga merujuk kes-kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah terdahulu yang telah menggariskan panduan proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja.

[3] Antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, kes mal (Semakan) No. 14000-003-0035-2011 pada 07/03/2012 sebagaimana berikut:-

"Proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa."

[4] Begitu juga di dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012 di Mahkamah Rayuan Syariah yang sama, Panel Rayuan telah menegaskan kes-kes yang boleh disemak sebagaimana berikut;

- i. Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii. Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[5] Panel Rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor juga turut menjelaskan prinsip yang sama di dalam kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0009-2011, iaitu;

“pertamanya kami tegaskan bahawa proses semakan oleh mahkamah atasan merupakan proses menilai sama ada keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah bawahan telah melalui proses dan prosiding yang betul dan menepati kehendak undang-undang serta tidak bercanggah secara material dengan prinsip keadilan undang-undang dan hukum syarak. Maka tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang hanyalah proses menyemak rekod-rekod perbicaraan yang berjalan di mahkamah bawahan. Berbeza dengan proses rayuan, di mana ia dilaksanakan untuk menilai samada sesuatu

keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah bawahan adalah betul. Pihak-pihak dalam kes rayuan pula diberi peluang berhujah samada wujud kekhilafan oleh Mahkamah bawahan atau tidak.”

[6] Manakala dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah membuat rumusan antaranya seperti berikut;

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[7] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan Semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan hakim bicara atau perintah/penghakiman hakim bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[8] Kembali kepada permohonan Pemohon, Kami merujuk kepada notis permohonan dan affidavit sokongannya bertarikh 4/1/2018. Kami mendapati alasan-alasan terhadap permohonan semakan ini adalah kerana Pemohon terkilan dan tidak berpuashati dengan keputusan/perintah Hakim Bicara yang dikeluarkan pada

5/12/2017. Persoalan dan isu yang dibangkitkan Pemohon di dalam permohonan ini adalah berkenaan dengan fakta dan material kes, dan bukannya menyentuh isu kecacatan ketika perjalanan prosiding atau penghakiman itu bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak.

[9] Apabila permohonan Pemohon melalui semakan ini ialah di atas asas terkilannya Pemohon terhadap apa-apa alasan penghakiman dan perintah Hakim Bicara, maka Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman* dan kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* sebagaimana yang kami rujuk di atas dengan tegas menjelaskan bahawa permohonan semakan Pemohon sebagaimana alasan-alasan permohonan yang dikemukakananya **BUKANLAH** isu atau persoalan yang boleh disemak.

[10] Berdasarkan deposisi Pemohon di dalam Afidavit beliau, Kami tidak dirujuk kepada apa-apa fakta yang berkaitan kewujudan kecacatan tatacara prosiding perbicaraan atau pelanggaran Hakim Bicara terhadap undang-undang atau hukum syarak di dalam Alasan Penghakimannya atau di dalam Perintah Penghakimannya untuk pertimbangan kami bagi mewajarkan semakan dibuat terhadap keputusan tersebut, sedangkan fakta-fakta inilah sahaja yang membolehkan sesuatu perintah atau penghakiman itu boleh disemak di bawah peruntukan seksyen 68 yang dirujuk Pemohon.

[11] Apabila persoalan yang dibangkitkan ialah berkenaan dengan fakta dan material kes, maka demi keadilan dan kepentingan pihak-pihak, jalan terbaik ialah kedua-dua pihak hendaklah diberi peluang sama rata untuk berhujah sama ada

wujud atau tidak kekhilafan yang didakwa itu. Dan lazimnya proses pihak-pihak menjelaskan pertikaian terhadap fakta dan material kes tersebut boleh dilakukan melalui proses lain yang diiktiraf undang-undang dan pastinya tidak boleh dilaksanakan melalui prosedur Semakan seperti yang dipohon Pemohon di hadapan Kami.

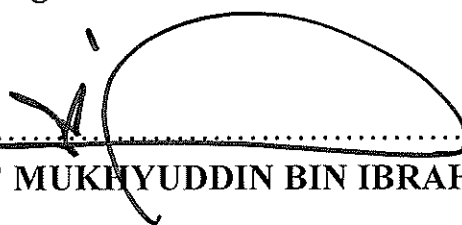
[12] Seperkara yang ingin kami sentuh berkenaan deposisi Pemohon mengenai isu sebagai orang awam. Kami menegaskan bahawa adalah suatu alasan yang sangat remeh apabila memberikan alasan untuk membuat rayuan atau semakan ke Mahkamah Tinggi/Rayuan Syariah atas keputusan Mahkamah Rendah/Tinggi Syariah bagi sesuatu kes dengan alasan bahawa Perayu adalah orang awam dan tidak diwakili oleh peguam ketika di Mahkamah Rendah/Tinggi Syariah dan Perayu tiada pengetahuan mengenai tempoh masa, kaedah dan cara untuk membuat rayuan terhadap keputusan Hakim Bicara. Alasan sedemikian adalah dengan sendirinya menunjukkan bahawa Perayu tidak bersungguh-sungguh untuk membuat rayuan setelah Mahkamah bicara memberi keputusan. Sekiranya Perayu tidak berpuashati terhadap keputusan tersebut, dan jika Perayu tiada pengetahuan bagaimana kaedah dan cara untuk membuat rayuan terhadap perintah tersebut, maka sepatutnya Perayu bertanya di kaunter Mahkamah sebaik sahaja selesai kes atau melantik peguam untuk mewakilinya dalam rayuan tersebut.

KEPUTUSAN

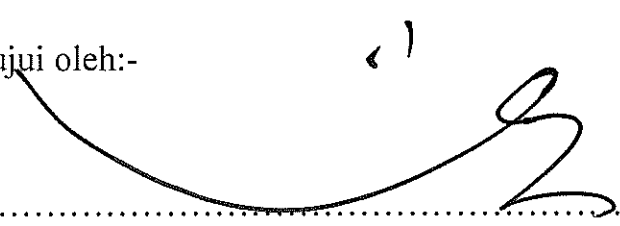
SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

[1] Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. **YAA DATO' MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **YA TUAN HJ SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **YA PROF ADJUNG DATO' DR MOHD NA'IM BIN MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



100

100